

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 290/2533

นายสุใจหรือสุใจ อุ่นคำ	โจทก์
นายสิงห์คำ ป้อมประเสริฐ กับพวก	จำเลย
นายสิงห์คำ ป้อมประเสริฐ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายสิงห์วรรณ หลวงธรรม ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
นายศรีชื่น อินตะแก้ว ฯ ที่ 3	จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสาม มีเหตุผลและเป็นปัญหาข้อกฎหมายสมควรที่ศาลสูงจะได้วินิจฉัย โปรดอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 51)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 12,085 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 12,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อ

ไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับต้นเงินพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อ
ไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>